

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2536 พนักงานอัยการ จังหวัด เพชร
นาย ดี นันทะ วงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 138

จำสืบตำรวจ ส.กับพวกพบจำเลยกับพวกสะพาย อาวุธปืนยาวมาคนละกระบอก
จำสืบตำรวจ ส. กับพวกจึงขอตรวจค้น จำเลยส่งอาวุธปืนยาวให้เจ้าพนักงานตำรวจ
แล้วได้กระโดดหนีเจ้าพนักงานตำรวจ และจำสืบตำรวจ ส.จึงได้กระโดดเข้าจับจำเลย
และกอดปล้ำกันตกลงไปตามทางลาดชัน การที่จำเลยกระโดดหนีเจ้าพนักงานตำรวจ
นี้ ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการ
ตามหน้าที่อันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138, 140,
288, 289, 371, 80, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิวิของ
กลาง

จำเลยให้การรับสารภาพว่า มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพาอาวุธปืนไปโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่ปฏิเสธ ว่าไม่ได้
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8
ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
140 วรรคสาม, 289(2) ประกอบมาตรา 80, 371 ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก
1 ปี ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
และพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ เป็นการกระทำความผิด
ต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ซึ่งเป็นบทหนัก ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
จำเลยให้การรับสารภาพฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และฐาน
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นประโยชน์
แก่การพิจารณานับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุกฐานมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต 3
เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับเป็นเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ให้หนึ่งในสี่ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา คง
จำคุก 37 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 37 ปี 15 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยตำรวจประสิทธิ์ เหลี่ยมศรี กับเจ้าพนักงานตำรวจอีกหลายนายพบจำเลยกับพวกสะพาย อาวุธปืนยาวมา คนละกระบอกจำเลยตำรวจประสิทธิ์กับพวกจึงขอตรวจค้น จำเลยได้ส่งอาวุธปืนยาวให้เจ้าพนักงานตำรวจ ต่อมา มีการชุลมุนกันและในที่สุดเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมอาวุธปืนลูกซองสั้นอีก 1 กระบอก กระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 39 นัด ปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์ 12 จำนวน 1 ปลอก และข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า จำเลยมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานตามฟ้องหรือไม่ ตามคำเบิกความของจำเลยตำรวจประสิทธิ์ สิบตำรวจเอกอดิศักดิ์ เสนธนิลศักดิ์ สิบตำรวจเอกสมบุรณ์ ประยูรศรีและจำเลยตำรวจสมบัติ ใจเอื้อนพยานโจทก์ที่เบิกความว่า เมื่อจำเลยส่งอาวุธปืนยาวให้จำเลยตำรวจเอกสมบุรณ์แล้ว จำเลยตำรวจประสิทธิ์ได้ร้องว่าไอ้ดี จำเลยได้ถอนเป้ที่สะพาย หลังออกแล้วกระโดดลงข้างทางซึ่งลาดชัน จำเลยตำรวจประสิทธิ์กระโดดตามลงไปจับตัวจำเลยและกอดปล้ำกัน กลิ้งลงไป แล้วสิบตำรวจเอกอดิศักดิ์ก็ตามลงไปด้วยนั้น เห็นว่า จำเลยตำรวจประสิทธิ์รู้จักจำเลยไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกัน ส่วนสิบตำรวจเอกอดิศักดิ์สิบตำรวจเอกสมบุรณ์ และจำเลยตำรวจสมบัติ ไม่รู้จักจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุที่พยานโจทก์ดังกล่าวจะแก้งเบิกความปรักปรำจำเลย และเชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความไปตามจริงจำเลยแม้จะมีนายสมนึก อินกัน ที่ถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพร้อมจำเลยมาเบิกความว่า เจ้าพนักงานตำรวจใส่กุญแจมือจำเลยแล้วและจะเข้ารวบตัวจำเลย จำเลยจึงเซถลาดตกลงไปตรงที่ลาดชันนั้นไม่สมเหตุสมผลเพราะเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยใส่กุญแจมือจำเลยไม่สามารถหลบหนีได้แล้วไม่มีเหตุที่เจ้าพนักงานตำรวจจะต้องไปรวบตัวจำเลยไว้พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักมั่นคงจะเห็นได้ว่า

จำเลยได้กระโดดหนีเจ้าพนักงานตำรวจ จำสืบตำรวจประสิทธิ์จึงได้กระโดดเข้าจับจำเลยและกอดปล้ำกันตกลงไปตามทางลาดชัน ซึ่งการที่จำเลยกระโดดหนีเจ้าพนักงานตำรวจนี้ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ สำหรับปัญหาว่าจำเลยชักอาวุธปืนออกมาจ้องไปทางจำสืบตำรวจประสิทธิ์หรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า พยานหลักฐานโจทก์มีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้ต่อสู้ขัดขวางและใช้ปืนของกลางดังกล่าวยิงผู้เสียหายหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 140 วรรคสาม, 289(2) ประกอบมาตรา 80 นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>